

**Nr. 96 Allgemeine Begründung zur Kabinettsvorlage eines Deutschen Polizeibeamtengesetzes.
5. Juni 1937***R 43 II/393, Bl. 82–84 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Im Zuge des Neuaufbaues des Reichs hat der Führer und Reichskanzler durch Erlaß vom 17. Juni 1936 – RGBL. I S. 487 –² für das ganze Reich eine einheitliche Zusammenfassung der polizeilichen Aufgaben angeordnet und eine einheitliche Leitung für alle Polizeiangelegenheiten im Reiche eingesetzt. Die Zusammenfassung der gesamten deutschen Polizei in der Hand eines Chefs,³ der dem Reichs- und Preußischen Minister des Innern persönlich und unmittelbar unterstellt ist, macht eine Vereinheitlichung der Polizei nach jeder Richtung hin nötig. Dazu gehört auch, daß in erster Linie die Polizeivollzugsbeamtenschaft, die die Autorität des Staats nach außen besonders sichtbar repräsentiert, ein einheitliches Instrument in der Hand ihres Leiters, des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern, bildet. Sie muß nicht nur einheitlich zusammengefaßt und organisiert sowie gleichmäßig ausgebildet sein, einheitliche Uniform tragen und den Dienst nach einheitlichen Grundsätzen leisten, sondern es ist ebenso dringend erforderlich, daß sich auch die Rechts- und Dienstverhältnisse dieser Beamtenschaft nach gleichen Vorschriften richten. Zur Zeit sind die Vorschriften über die Rechtsverhältnisse der Polizeivollzugsbeamten in rd. 50 Gesetzen der Länder enthalten, nämlich in den allgemeinen Beamtengesetzen, in den auf Grund des Reichsgesetzes über die Schutzpolizei der Länder⁴ erlassenen Ländergesetzen und in den meist unter der Bezeichnung „Polizeibeamtengesetz“ seit dem Jahre 1927 erschienenen neueren Gesetzen über die Rechtsverhältnisse der Polizeivollzugsbeamten⁵. In diesen Polizeibeamtengesetzen der Länder ist den Besonderheiten des Polizeidienstes, die Abweichungen von den allgemeinen Beamtengesetzen erforderlich machen, Rechnung getragen. Alle diese Gesetze werden durch § 184 Absatz 2 Satz 1 des Deutschen Beamtengesetzes vom 26. Januar 1937 – RGBL. I S. 39 – in ihren wesentlichen Bestimmungen aufgehoben⁶. Auch in Zukunft ist es nötig, den Besonderheiten des Polizeidienstes, soweit er sich auf die beamtenrechtlichen Verhältnisse der Polizeibeamten auswirkt, durch Erlaß besonderer beamtenrechtlichen, für das ganze Reich einheitlichen Vorschriften gerecht zu werden.

¹ KabVorl. des RIM, dem StSRk zur Verabschiedung in der Kabinettsitzung vom 18. 6. 1937 (dann verschoben auf 23. 6.) übersandt; R 43 II/393, Bl. 71–111; auch in: R 22/1458, Bl. 147–187. Begründung lt. Begleitschreiben nicht zur Veröffentlichung bestimmt. – Der erste Referentenentwurf eines PolizeibeamtenG (PBG) datierte bereits vom 16. 1. 1936; s. R 1501/5630, S. 49–165. Am 22. 12. 1936 hatte das nunmehr für die Bearbeitung zuständige Amt V (Verwaltung und Recht) im Hauptamt Ordnungspolizei des RFSSChDP den Ressorts eine Neufassung mit Begründung übersandt, die inhaltlich nahezu unverändert in die KabVorl. übernommen wurde; R 1501/5630, S. 175–217; R 22/1458, Bl. 70–117. Nach Erlaß des DBG, auf das sich das PBG bezog, war am 15. 5. 1937 ein nochmals revid. Entwurf formuliert und am 28. 5. in einer abschließ. Ressortbesprechung im RIM Einvernehmen über die endgült. Fassung der KabVorl. erzielt worden; R 22/1458, Bl. 132–144. Allgemein s. WILHELM, Polizei, S. 92.

² *Erlaß über die Einsetzung eines Chefs der Dt. Polizei im Reichsministerium des Innern*; vgl. ARH III, Nrr. 98, 101, 105.

³ Der nachfolg. Relativsatz gegenüber der Erstfassung der Begründung vom Dez. 1936 (o. Anm. 1) neu eingefügt.

⁴ Vom 17. 7. 1922 (RGBL. I S. 597); s. ARW, Kab Wirth I/II, Nr. 274 P. 6.

⁵ Vgl. die Hinweise bei WILHELM, Polizei, S. 23.

⁶ § 184 (2) Satz 1 DBG lautete: „Vorschriften, die diesem Gesetz entsprechen oder widersprechen, werden aufgehoben.“ Zur Verabschiedung des DBG s. Dok. Nr. 21 P. 1.

Im § 177 Absatz 4 des Deutschen Beamtengesetzes ist Vorbehalten, daß abweichende Vorschriften für Polizeibeamte durch Gesetz erlassen werden können. Im übrigen gilt das Deutsche Beamtengesetz.

Nach dem Gesetz über Finanzmaßnahmen auf dem Gebiete der Polizei vom 19. März 1937 – RGBl. I S. 325 –⁷ sind die staatlichen Polizeivollzugsbeamten mit Wirkung vom 1. April 1937 unmittelbare Reichsbeamte. Für sie bleiben nach § 12 des genannten Gesetzes die bisherigen beamtenrechtlichen Vorschriften der Länder für den einzelnen Beamten übergangsweise weiter maßgebend, soweit der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Preußischen Ministerpräsidenten nicht eine anderweit[ig]e Regelung trifft. Für die Dauer ist es aber nicht angängig, daß sich die Rechts- und Anstellungsverhältnisse nach den Gesetzen der 15 Länder richten. Es ist vielmehr erforderlich, daß auch für die Polizeivollzugsbeamten das am 1. Juli 1937 in Kraft tretende Deutsche Beamtengesetz gilt und die Besonderheiten gesetzlich geregelt werden. Letzteres geschieht durch das Deutsche Polizeibeamtengesetz.

Das Deutsche Polizeibeamtengesetz ist lediglich ein *Zusatzgesetz* zum Deutschen Beamtengesetz. Es wiederholt deshalb grundsätzlich die im Deutschen Beamtengesetz enthaltenen Rechtssätze nicht, sondern bringt nur Ergänzungen und Abänderungen.

Bei Erörterungen über das Polizeidienstrecht hat der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei darauf hingewiesen, daß die Angehörigen des Polizeivollzugsdienstes einen neuen Typ im öffentlichen Leben darstellen sollen, der sich aufbaue auf den beiden wertvollsten Typen der Träger der öffentlichen Gewalt, auf dem Typ des Beamten und dem Typ des Soldaten; sie sollten aber weder Nur-Soldaten noch Nur-Beamte sein. Der vorliegende Gesetzentwurf bezieht sich lediglich auf die beamtenrechtliche Seite. Inwieweit die Polizeivollzugsbeamten hinsichtlich der Ausübung des Dienstes, des Dienststrafrechts, des Verfahrens in Dienststrafsachen und etwa sonst ähnlichen Vorschriften wie Soldaten der Wehrmacht unterstellt werden sollen, bleibt besonderer Behandlung überlassen.

[...] ⁸

⁷ S. oben Dok. Nrr. 56 und 59 P. 3. Die Erstfassung der Begründung (o. Anm. 1) hatte an dieser Stelle noch auf das Projekt eines „Gesetzes über die Aufstellung eines Reichshaushaltsplans der Polizei“ verwiesen; hierzu Dok. Nr. 56 Anm. 3.

⁸ Folgt: Einzelbegründung. Verabschiedung des Gesetzes s. Dok. Nr. 106 P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 96 Allgemeine Begründung zur Kabinettsvorlage eines Deutschen Polizeibeamtengesetzes. 5. Juni 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d096>